

TOME IX — L'AMNISTIE

Déclaration de restauration, rupture avec l'institution

NEUVIÈME PARTIE

L'amnistie — Le retour à l'ordre naturel

NEUVIÈME PARTIE

L'amnistie — Le retour à l'ordre naturel

L'amnistie n'est pas une demande. Ce n'est pas une supplique. Ce n'est pas une demande de pardon. L'amnistie, c'est un acte. C'est une déclaration. C'est une restauration. C'est le retour de l'ordre naturel là où le désordre juridique avait imposé son chaos.

Je, Nabek, fils de Carole, petit-fils d'Isabelle, arrière-petit-fils d'Alexina, en l'an quatre cent dix du traité de seize cent seize, je m'amnistie de toute obligation envers l'institution.

Je ne reconnais aucune dette à l'égard d'un registre qui m'a construit sans mon consentement. Je ne reconnais aucune loi qui prétend lier l'homme vivant à une personnalité juridique imposée. Je ne reconnais aucun impôt exigé par une entité artificielle opérant sur des terres volées. Je ne reconnais aucun tribunal qui applique une juridiction sur un territoire non cédé. Je ne reconnais aucune citoyenneté qui confond l'être humain avec un numéro de registre.

Quand j'ai renié l'institution en 2022, je n'ai pas commis de délit. J'ai réalisé un acte de restauration. J'ai ramené l'ordre naturel là où le désordre juridique régnait. Quand je refuse de payer, je ne vole pas. Je cesse d'alimenter un receleur. Quand je refuse de me présenter comme citoyen, je ne trahis pas. Je répudie une fiction. Quand je marche sur ces terres sans permission, je ne transgresse pas. Je rentre chez moi, sur des terres qui n'ont jamais été cédées, jamais vendues, jamais traitées.

Je suis légitime dans mon retrait. Je suis légitime dans mon silence. Je suis légitime dans ma présence. Je suis légitime dans mon choix. La légitimité, je me la donne. Elle ne vient pas d'en haut. Elle ne vient pas d'un juge. Elle ne vient pas d'un député. Elle vient du souffle. Elle vient de la terre. Elle vient de la mémoire. Elle vient du Wampum.

Le Wampum à Deux Voies n'a jamais été rompu. Le traité de 1616 n'a jamais été annulé. La Proclamation de 1763 n'a jamais été respectée, mais elle n'a pas disparu pour autant. Elle attend. Comme une graine sous la neige. Comme une rivière sous la glace. Comme un souffle retenu. Elle attend que nous choisissons enfin de l'honorer.

Je choisis le canot d'écorce. Je choisis la rivière. Je choisis la relation. Je choisis la paix. Et par cette amnistie, je libère non seulement mon corps, mais ma mémoire, ma parole, et mon avenir.

L'amnistie, c'est aussi pour les autres. Pour ceux qui sont encore dans le navire. Pour ceux qui dansent encore la transe. Pour ceux qui paient encore, qui s'indignent encore, qui croient encore que la cage est une protection. Je ne les juge pas. Je les invite. Je leur montre qu'il y a un rivage. Qu'il y a un autre côté. Qu'il y a deux canots et une rivière qui attendent.

Mais le choix est à eux. Et la plupart ne choisiront pas. Vous le savez. Ils resteront dans le navire parce qu'ils ont peur de l'eau. Ils resteront dans la cage parce qu'ils ont peur du ciel. Ils resteront dans le contrat parce qu'ils ont oublié la relation. Et c'est leur choix. Je ne force personne. Je ne prêche pas. Je ne convertis pas. Je marche. Je suis. Je respire. Et ceux qui veulent voir, verront. Ceux qui veulent entendre, entendront. Ceux qui veulent choisir, choisiront.

L'institution pratique le sacrifice. Elle sacrifie les vivants pour sa survie. Elle sacrifie les enfants à l'école. Elle sacrifie les forêts aux bilans comptables. Elle sacrifie la mémoire aux archives qu'elle contrôle. Elle sacrifie le vivant à la personne juridique. Mais elle ne peut sacrifier que ceux qui consentent à être sacrifiés. Elle ne peut prendre que ceux qui consentent à être pris. Elle ne peut digérer que ceux qui entrent dans son estomac.

Moi, je suis sorti. Je ne suis plus dans l'estomac. Je suis sur la rive. Je suis dans le canot. Je suis dans la relation. Et de là, je regarde le navire. Je ne le hais pas. Je ne le crains pas. Je l'ignore. Comme on ignore un fantôme. Comme on ignore un bruit lointain. Comme on ignore un rêve qu'on a cessé de faire.

Je, Nabek, fils de Carole, petit-fils d'Isabelle, arrière-petit-fils d'Alexina,

en l'an quatre cent dix du traité de seize cent seize,

je m'amnistie de toute obligation envers l'institution.

Je ne reconnais aucune dette à l'égard d'un registre qui m'a construit sans mon consentement.

Je ne reconnais aucune loi qui prétend lier l'homme vivant à une personnalité juridique imposée.

Je ne reconnais aucun impôt exigé par une entité artificielle opérant sur des terres volées.

Je ne reconnais aucun tribunal qui applique une juridiction sur un territoire non cédé.

Je ne reconnais aucune citoyenneté qui confond l'être humain avec un numéro traçable.

L'amnistie, ce n'est pas une demande. Ce n'est pas une supplique.

C'est un acte. C'est une déclaration. C'est une restauration.

C'est le retour de l'ordre naturel là où le désordre juridique avait imposé son chaos.

Je choisis le canot d'écorce. Je choisis la rivière. Je choisis la relation. Je choisis la paix.

Parlé depuis l'île de la Tortue, terre non cédée, sous le Wampum à Deux Voies.

Ce que les jugements ajoutent à cette amnistie

Je dis que je m'amnistie de toute obligation envers l'institution. Les jugements, eux, confirment que cette amnistie n'est pas un crime. C'est un retour à l'ordre naturel.

En 1967, *Afroyim v. Rusk* (387 US 253) a déclaré que la souveraineté citoyenne est inaliénable. Si la citoyenneté est inaliénable, alors le choix de s'en défaire l'est tout autant. Le droit dit que personne ne peut me déposséder de ma souveraineté. J'ajoute : personne ne peut m'obliger à la conserver sous la forme d'une prison. L'amnistie, c'est l'exercice de cette souveraineté. C'est le choix de ne plus être propriété de l'État.

En 1969, *Shuttlesworth v. Birmingham* (373 US 262) a poussé plus loin : si l'État convertit une liberté en privilège, le citoyen peut l'ignorer. Quand je retire mon consentement, je n'invente rien. J'exerce une option que le droit lui-même a laissée ouverte. L'ignore est un droit. L'ignore est une liberté. L'ignore est un acte de souveraineté.

En 1871, *Miller v. US* (78 U.S. 11) a dit : « The claim and exercise of a constitutional right cannot be converted into a crime. » Quand je vis selon ma conscience, quand je cesse de payer, quand je cesse de me plier, je n'aggrave pas un délit. J'exerce une liberté que le crime ne peut pas toucher. L'amnistie n'est pas une fuite. C'est une affirmation.

En 1886, *Hale v. Henkel* (201 US 43) a établi une distinction cristalline entre l'individu et la corporation. L'individu a des droits constitutionnels. La corporation n'en a pas. Quand je dis que la personnalité juridique est une cage, ce n'est pas une métaphore. C'est une distinction que le droit américain a consacrée : l'être.

...l'être humain et l'entité artificielle ne partagent pas le même statut.

En 1956, *US v. Minker* a qualifié le gouvernement de « personne artificielle ». Une fiction. Et une fiction ne peut pas posséder de libertés inaliénables. Seul l'homme vivant les possède. Quand je refuse de laisser une fiction dicter ma vie, je ne fais que rétablir l'ordre naturel des choses. Le vivant commande à la fiction. Pas l'inverse.

En 1922, *City of Dallas v. Mitchell* a dit que les libertés sont inhérentes, qu'elles ne viennent pas du gouvernement. Elles viennent de l'existence même. L'amnistie, c'est le retour à l'inhérence. C'est le retour à la source. C'est le retour à la terre.

Le Code civil du Québec, articles 1, 298 et 299, trace cette frontière : la personne physique naît. La personne morale est constituée. Naître précède constituer. L'être précède la fiction. Le souffle précède le numéro. Et moi, je choisis le côté de la naissance. Je choisis le côté de la mère. Je choisis le côté de la terre.

Je ne suis pas une construction. Je suis né de ma mère. Je suis le souffle avant le numéro. Je suis la terre avant la propriété. Je suis la rivière avant la frontière. Et je me désautorise. Je me désinscris. Je me désidentifie. Je me libère.

Nabek Hors du Navire — Île de la Tortue — An 410 du traité de 1616